

Nr. 34 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 4. Februar 1938

R 5101/23496, unfol. Besprechungsvermerk des MR Grünbaum/RKiM¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[PROJEKT EINER ZWEITEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ZUM GESETZ ÜBER DIE SICHERUNG DER REICHSGRENZE, HIER: KIRCHENSTEUERSENKUNG IN DEN FÖRDERGEBIETEN]

Am 4. Februar 1938 fand im Reichsministerium des Innern eine Besprechung über den anliegenden Entwurf der Zweiten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen² unter dem Vorsitz des Ministerialdirektors Vollert statt. An dieser Sitzung nahmen Vertreter des Innenministeriums, des Reichsfinanz- und des Reichsernährungsministeriums teil.

Die Sitzung hatte den Zweck, die bereits stattgefundene kommissarische Besprechung vom 31. Januar d. Js.³, an der Vertreter des hiesigen Hauses nicht teilgenommen haben, zu ergänzen.

Wie zu Beginn der Sitzung mitgeteilt wurde, hat der Stellvertreter des Führers sich grundsätzlich mit dem vorgelegten Entwurf einverstanden erklärt, jedoch unter drei Bedingungen seine Zustimmung auch davon abhängig gemacht, daß die Kirchensteuer in den förderungsbedürftigen Grenzgebieten ebenfalls gesenkt werde⁴. Aus diesem Grunde war vom Reichsministerium des Innern hauptsächlich die Teilnahme unseres Ministeriums erbeten worden.

Zunächst wurde zwischen den Vertretern des Innenministeriums und denen des Reichsfinanz- und Preussischen Finanzministeriums die Frage erörtert, ob die vorgeschlagene Senkung der Einkommensteuer⁵ überhaupt eine fühlbare und im Verhältnis zu den mit der vorgeschlagenen Senkung verbundenen technischen Schwierigkeiten lohnende Entlastung für die Grenzbezirke bringe. Dabei wurden auch die Fragen gestreift, ob nicht eine Senkung der Grundsteuer, die eine Mietsenkung mit sich bringe, viel wirksamer sei. Die Vertreter des Reichsinnenministeriums hielten an dem Vorschlag des Entwurfes fest. Sie berechneten den Wert der Senkung der Einkommensteuer einschließlich Lohnsteuer auf immerhin 30 bis 35 Millionen und machten hinsichtlich der Senkung der Grundsteuer darauf aufmerksam, daß die Grundsteuer nach dem neuen Grundsteuergesetz⁶ den politischen Gemeinden zufließe und der Gedanke des im Zusammenhang mit dem Grundsteuergesetz verwirklichten Finanzausgleichs gerade der wäre, die politischen Gemeinden nicht zu Zuschuß-Gemeinden der Länder oder des Reiches werden zu lassen. Die Gemeinden der Grenzgebiete würden aber unfehlbar zu solchen Zuschußbetrieben werden, wenn man plötzlich die Grundsteuer um 50% senkt. Gewähre man aber andererseits nicht ausreichende Zuschüsse, so würden die Gemeinden, die mit der Hälfte des Steueraufkommens aus der Grundsteuer nicht auskommen könnten, im nächsten

¹ Durchschlag in R 5101/23510, Geh. 1.

² S. Dok. Nr. 25 Anm. 2.

³ Niederschrift: Dok. Nr. 25.

⁴ Ebd., zu Anm. 5.

⁵ Ebd. Anm. 4.

⁶ Vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 986), s. ARH III, Nr. 194 P. 4.

Jahre eine Steigerung des Grundsteuersatzes von vermutlich weit über 50% beschließen müssen und die ganze Aktion würde damit eher ungünstig als günstig wirken.

Zu der Frage der Senkung der Kirchensteuer habe ich vorbehaltlich der endgültigen Stellungnahme unseres Ministeriums folgendes ausgeführt: Man müsse bei der Kirchensteuer unterscheiden zwischen den Gebieten, in denen die Kirchensteuer zentral erhoben werde und den Kirchengebieten, in denen das Ortskirchensteuersystem nach wie vor vorherrsche. In den ersteren Gebieten der zentralen Erhebung, in denen auch die Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen wie in Bayern, im Saarland und den Hansestädten im Wege des Kirchensteuerlohnabzuges einbehalten werde⁷, trete die Verlagerung der Kirchensteuerlast durch die in dem Gesetzentwurf⁸ zu § 2 Nr. 1 erfolgende Senkung der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer ganz von selbst ein. Da nämlich die Kirchensteuer in diesen Gebieten im wesentlichen eine Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer ist und über das ganze Kirchensteuergebiet ein einheitlicher Zuschlag erhoben wird, muß, wenn in einem Teilgebiet die Maßstabsteuer gesenkt wird, eine entsprechende Senkung der Kirchensteuer von selbst eintreten. Eine sehr fühlbare Senkung würde selbst dann noch für die förderungsbedürftigen Gebiete bleiben, wenn die kirchliche Zentralstelle zur Deckung eines etwa entstehenden unentbehrlichen Ausfalls eine Erhöhung des allgemeinen Hundertsatzes vornähme und die zuständige Staatsbehörde diese aus sachlichen Gründen zugestehen müßte. Voraussetzung für diese automatische Senkung der Kirchensteuer ist allerdings, daß nach § 2 Nr. 1 nicht etwa nur ein Erlaß einer in voller Höhe geschuldeten Einkommensteuer verordnet wird, sondern die Steuerschuld selbst nur in der vorgesehenen Höhe festgesetzt wird, da ja die Erlaßmaßnahmen der Gebietskörperschaften bei der Maßstabsteuer nicht ohne weiteres auf die Kirchensteuer einwirkten.

In den Gebieten, wo das Ortskirchensteuersystem noch aufrechterhalten ist, würden die Verhältnisse ganz genau so liegen, wie sie die Vertreter des Reichsministeriums des Innern hinsichtlich der Grundsteuersenkung für die politischen Gemeinden geschildert haben. Auch hier seien die Verhältnisse so, daß die einzelne Kirchengemeinde selbst ihre Steuern beschließt und ihre Bedarfsdeckung vornimmt. Wird sie gezwungen, Steuerbeträge zu erheben, die den als notwendig anzuerkennenden Bedarf nicht decken, so muß der Fehlbetrag entweder von anderer Seite durch Zuschüsse oder im nächsten Jahr von der Kirchengemeinde durch besonders hohe Zuschläge aufgebracht werden. Die letztere Folge aber der sprunghaften Senkung und darauffolgenden sprunghaften Steigerung der Kirchensteuer würde gerade im Grenzgebiet eine so große Unruhe hervorrufen, daß sie als vom Staat erzwungene Maßnahme nicht empfohlen werden könnte. So bliebe also als wirkliche Ausgleichsmaßnahme nur die erhöhte Zuschußgewährung durch den Staat übrig. Ob sich die Reichsregierung und die Staatsregierungen dazu entschließen können, sei nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Frage.

Wenn sonach für die Gebiete des Ortskirchensteuersystems eine zwangsweise Senkung der örtlich erhobenen Kirchensteuer wohl kaum in Frage kommen dürfte, so sei es vielleicht in den Gebieten, die nicht lediglich oder überwiegend in den förderungsbedürftigen Grenzgebieten lägen, möglich, einen Teil der Last der landeskirchlichen Umlage von den Grenzbezirken in das Innere des Landes hin zu verlagern. In dieser Beziehung könnte das Reichsministerium für die kirchl. Angelegenheiten mit den in Frage kommenden Kirchenregierungen in Verbindung treten. Nicht möglich sei jedoch eine solche Verlagerung dort, wo das gesamte oder überwiegende Kirchengebiet in den Grenzbezirken läge. Dies sei auf katholischer Seite vor allem bei dem Bistum Ermland (Ostpreußen), der Prälatur Schneidemühl (Posen-Westpreußen) und vermutlich auch bei dem Erzbistum Breslau (Schlesien) der Fall. Zwischen diesen katholischen Kirchengebieten und den katholischen Kirchengebieten des übrigen Reiches sei ein wirtschaftlicher Ausgleich nicht möglich, da es an jedem finanziell sich auswirkenden Oberbau fehle.

⁷ Zu den diversen landesrechtl. geordneten Kirchensteuersystemen s. ARH III, Nr. 30, bes. Anm. 2; HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 444–452, 459 f.

⁸ Gemeint: DVO-Entwurf.

Soweit sich in den Staatshaushalten überhaupt noch freiwillige Beihilfen für Kirchen⁹ befänden, werde übrigens schon jetzt auf Grund der bisherigen Bestimmungen eine Bevorzugung der förderungsbedürftigen Grenzgebiete erreicht. Ob sich dieses Prinzip insbesondere auf dem Gebiet der Pfarrbesoldung noch verstärken lasse, müsse geprüft werden.

Das Reichsministerium des Innern wird ein Protokoll über die Sitzung vom 4. Februar 1938 herausgeben und alsdann auf Grund des Protokolls mit den beteiligten Stellen weiter verhandeln¹⁰.

Berlin, den 5. Februar 1938
Grünbaum

⁹ Die verfassungsrechtl. verbürgten Staatsleistungen an die Kirchen wurden seit 1936 zunehmend willkürlich als „freiwillige“ bezeichnet und drastisch gekürzt. Hierzu ARH II/2, Nr. 254 Anm. 2; ARH III, Nr. 167 Anm. 7 und 10.

¹⁰ Niederschrift des RIM nicht nachgewiesen. Am 23. 2. und 16. 6. 1938 fanden im RIM noch Sitzungen der Kommission V statt, welche die Bedingungen für die Verlegung von gewerbl. Betrieben aus dem Grenzgebiet formulieren sollte; s. R 5101/23510, Geh. 1. Weitere Verhandlungen erübrigten sich infolge Aufgabe des DVO-Projekts durch den RIM, s. Dok. Nr. 25 Anm. 15.

Zitierhinweis

Nr. 34 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 4. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d034>